

1500073-73.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007200/2022 - 07º D.P. GUARULHOS, 22343715 - 07º D.P. GUARULHOS, 68/22/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2007200 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIK ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500073-73.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500073-73.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007200/2022 - 07º D.P. GUARULHOS, 22343715 - 07º D.P. GUARULHOS, 68/22/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2007200 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIK CRISTIAN DO AMARAL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

MAIK CRISTIAN DO AMARAL foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, II, j, do Código Penal, porque, conforme a denúncia, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 20:00 horas, na Viela Tucanos, Presidente Dutra, nesta cidade e comarca de Guarulhos, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 20 invólucros de maconha, com massa líquida de

28,6g (vinte e oito vírgula seis gramas), bem como 96 eppendorfs de cocaína, com massa líquida de 49,79g (quarenta e nove vírgula setenta e nove gramas), conforme auto de apreensão às fls. 11 e laudo de constatação provisório às fls. 14/18, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim como R\$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) em cédulas diversas.

Segundo apurado, policiais, que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, avistaram o denunciado em atitude suspeita, agachando-se para pegar algo próximo ao pneu de um veículo estacionado no local, levantando-se rapidamente e caminhando de forma apressada, no intuito de fugir. MAIK acabou sendo alcançado pelos policiais e em revista pessoal foram encontrados no bolso de seu casaco 2 (dois) invólucros contendo maconha, 3 (três) eppendorfs de cocaína e 3 (três) invólucros contendo pedras de crack, além da quantia de R\$ 136,00 (cento e trinta e seis reais).

Indagado sobre os entorpecentes encontrados e a quantia em dinheiro, o denunciado confessou a traficância, informando que receberia a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) por cada "mala" de droga vendida e levou os policiais até o veículo perto do qual fora visto agachado, local em que guardava diversas drogas em uma sacola plástica escondida embaixo do carro. MAIK foi, então, preso em flagrante.

Laudo de constatação provisório às fls. 14/18.

O réu foi notificado (fl. 86) e ofereceu defesa preliminar (fls. 90/92).

A denúncia foi recebida em 10 de março de 2022 (fls. 95/97).

O réu foi citado (fl. 124).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas. Em seguida foi colhido o interrogatório do réu.

O representante do Ministério Público requereu a improcedência da demanda por ausência de provas.

A Defesa requereu a) absolvição por falta de provas; b) pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; c) regime inicial diverso do fechado, em especial diante do tempo de custódia cautelar; d) recurso em liberdade; e) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A Ação Penal é improcedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11/12), Laudos de constatação provisória (fls. 14/18) e definitivo (fls. 69/71), além da prova oral colhida.

A autoria, entretanto, não restou claramente demonstrada.

A testemunha William Carlos Santos Fernandes, em Juízo, narrou que estavam em patrulhamento e receberam denúncia de tráfico via disque denúncia; foram para o local e avistaram o acusado agachado próximo a um carro; quando viu que seria abordado, tentou fugir; com ele foram encontradas porções de cocaína, maconha e crack e cerca de R\$ 100,00 em notas trocadas; acharam uma sacola contendo mais drogas perto do veículo; informalmente, disse que fazia duas semanas e que recebia R\$ 40,00 por "mala" vendida; o réu estava sozinho no local.

A testemunha Paulo Cesar Afonso, também em Juízo, prestou depoimento no mesmo sentido.

Anoto que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

O réu, em Juízo, negou a prática delitiva; disse que estava andando pela rua voltando da casa de um primo, quando passaram dois meninos correndo; todos foram abordados pelos policiais; após afirmar que já tinha passagem, os meninos foram liberados; disse que os policiais pediram R\$ 15.000,00 e perguntaram onde era a "casa bomba" (local onde as drogas são guardadas); não viu quando a sacola de drogas foi encontrada.

Entendo que o conjunto probatório realizado sob contraditório não se mostrou suficiente a embasar um decreto condenatório.

Os depoimentos dos policiais, em que pese terem sido coesos em Juízo, foram

discrepantes dos prestados na fase policial; ainda, não souberam esclarecer o que ensejou a abordagem do acusado, que estaria sozinho na rua, local conhecido por tráfico de drogas.

Quanto às versões do acusado, foram colhidas três: a de que teria confessado informalmente aos policiais; a narrada pelo acusado em sede policial (que teria comprado as drogas e sido detido em seguida pelos policiais); e a feita em Juízo. Ressalta-se que nenhuma delas restou comprovada também.

Portanto, a ação penal deve ser julgada improcedente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER MAIK CRISTIAN DO AMARAL, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA